

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1164/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย อภิชาติ กุลบุญย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 218

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, มาตรา 27, มาตรา 28

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย 2 กรรม รวมจำคุกจำเลยแต่ละคนไม่เกินคนละ 5 ปี ให้จำเลยร่วมกันใช้เงินที่ฉ้อโกงไปแก่ผู้เสียหายศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะจำนวนเงินที่ให้จำเลยใช้คืน ดังนี้ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีจึงต้องห้ามมิให้ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาว่าไม่มีพยานโจทก์ยืนยันถึงการกระทำผิดของจำเลย เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ข้อหนึ่งของจำเลยเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยอุทธรณ์ในข้อดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 มิใช่มาตรา 7, 28 ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี เพราะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม มาตรา 7, 28 ทั้งมาตรา 27 และ 28 ต่างก็เป็นบทลงโทษของมาตรา 7 ซึ่งกำหนดโทษไว้เท่ากันจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตและฉ้อโกง
ประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 341, 343 พระราช
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 28 และให้จำเลยร่วม
กันคืนหรือใช้เงินที่ฉ้อโกงไปแก่ผู้เสียหายศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม
ฟ้องและให้จำเลยใช้เงินแก่ผู้เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะจำนวนเงินที่ให้
ใช้คืนจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 3 ซึ่งฎีกาอ้างว่าเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนคดีของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยทั้งสี่กับพวก
ได้ร่วมกันจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการจากผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียน และได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายให้สมัครไปทำงานที่ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียโดยการหลอกลวงดังกล่าวจำเลยทั้งสี่กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินเงินค่า
บริการจำนวน 1,985,400 บาทจากผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย 2
กรรม รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 คนละ 5 ปี และปรับคนละ 1,000 บาท ลงโทษ
ปรับจำเลยที่ 4 เป็นเงิน 11,000 บาท ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงิน 1,997,400 บาท
แก่ผู้เสียหาย และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสี่ใช้เงินแก่ผู้เสียหาย
เพียง 1,985,400 บาท อันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่จำเลย

ที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโดยฎีกาข้อ 2 อ้างว่า ในวันสืบพยานจำเลยไม่มีทนาย มาศาลจึงขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตจำเลยได้อุทธรณ์คำสั่ง และศาล อุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการ พิเคราะห์ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวได้กล่าวอ้างเข้า มาลอย ๆ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้แต่อย่างใดจึงไม่รับวินิจฉัย ให้ และที่ฎีกาว่าข้อวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองเหมาเอาตามที่คุณเสียหายยืนยันว่า จำเลยที่ 3 เป็นพนักงานของบริษัท จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดก็ดี ฎีกาข้อ 3 ที่ว่าไม่มี พยานโจทก์ยืนยันถึงการกระทำผิดของจำเลยที่ 3 ก็ดี ล้วนแต่เป็นการโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิ ให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนฎีกาในข้อ 4 ที่ว่าการกระทำของจำเลยอาจเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ไม่ใช่มาตรา 7, 28 ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยนั้น แม้ปัญหาข้อนี้จะเป็นปัญหา ข้อกฎหมาย ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่นคดี เพราะโจทก์ขอให้ลงโทษตาม มาตรา 7, 28 และบทลงโทษทั้งมาตรา 27 และ 28 ต่างก็เป็นบทลงโทษของมาตรา 7 ซึ่งได้กำหนดโทษไว้เท่ากัน ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 3 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 3"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 3

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ